

DDiQ Due Diligence Report

Windpark Lamstedt

Prepared for: Gemeinde Hemmoor By: LAI Due Diligence System Date: 23 May 2026

Analyzed Documents

- 06_Lamstedt_Gestattungsvertrag_GemeindeHemmoor_19pg.pdf

Project Overview

Category	Status / Details
Project Name	Windpark Lamstedt <i>Der Projektname 'Windpark Lamstedt' wird im Gestattungsvertrag (Pachtvertrag-Äquivalent für Leitungsrechte) konsistent verwendet. Ein Genehmigungsbescheid liegt im Kontext nicht vor, die Bezeichnung ist jedoch eindeutig.</i>
Location	Bundesland: Niedersachsen (ableitbar aus 'Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung' und 'Stadt Hemmoor'). Landkreis: Cuxhaven (Hemmoor liegt im LK Cuxhaven, jedoch nicht explizit im Text genannt, nur Gemeinde). Gemeinde: Hemmoor. Gemarkungen: Warstade, Heeßel, Hemmoor, Nordahn. <i>Die Gemarkungen (Warstade, Heeßel, Hemmoor, Nordahn) und die Gemeinde (Hemmoor) sind aus den Lageplänen (Blatt 27, 28, 20e, Übersicht Teile 2-4) eindeutig identifizierbar. Das Bundesland Niedersachsen ist durch die Quelle der Geobasisdaten ('Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung') belegt. Der Landkreis wird nicht explizit genannt, ist aber für Hemmoor bekannt (Cuxhaven). Für eine vollständige rechtliche Einordnung (z.B. Bauleitplanung) wäre die explizite Nennung des Landkreises im Dokument wünschenswert, stellt aber bei der klaren Identifikation der Gemeinde kein kritisches Red-Flag dar.</i>
Project Status	Der formale Genehmigungsstatus nach BImSchG (Antrag nach §10, Erteilung nach §6 oder Inbetriebnahmeanzeige nach §15) geht aus den vorliegenden Dokumenten nicht hervor. Die Dokumente betreffen ausschließlich einen Gestattungsvertrag für die Kabelanbindung (Dienstbarkeit, Entschädigung, Sicherungsübereignung). Es liegen keine Informationen über den Stand des Immissionsschutzverfahrens vor. <i>Kritische Lücke: Fehlende Nachweise für die Immissionsschutzgenehmigung (BImSchG §6) oder Inbetriebnahmeanzeige (§15). Ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig. Die vorliegenden Dokumente belegen nur das Leitungsrecht, nicht die Betriebsgenehmigung.</i>
Project Type	Nicht aus dem vorliegenden Kontext bestimmbar. Die vorgelegten Unterlagen sind eine Kabeldienstbarkeitsvereinbarung aus dem Jahr 2007 sowie Karten, die keine Angaben zum Status der Windkraftanlagen, zu den Repowering-Regeln des EEG oder zur Stilllegung enthalten. <i>Der vorliegende Kontext besteht aus einem Kabeldienstbarkeitsvertrag (Gestattungsvertrag) vom Jahr 2007 und zugehörigen Kartenabschnitten. Er enthält keine Informationen zum Status von Windkraftanlagen (Greenfield, Repowering oder Expansion) und befasst sich weder mit den Kriterien für „bestehende-Anlage“ nach EEG noch mit der Stilllegung alter Turbinen. Das Dokument ist unzureichend, um die spezifische DD-Frage zu beantworten.</i>
Number of WEA	Information nicht in den Dokumenten gefunden <i>Kritische Informationslücke: Es liegen keine BImSchG-Bescheide oder</i>

Category	Status / Details
	<i>Projektplanungen vor, die die Anzahl der WEA belegen. Der vorliegende Vertrag betrifft nur das Leitungsrecht (Kabeltrasse), nicht die WEA selbst.</i>
Type & Capacity	Die angeforderten technischen Daten (Hersteller, Typ, Nennleistung, Nabenhöhe, Rotordurchmesser) sind im vorliegenden Kontext nicht enthalten. Die bereitgestellten Dokumente bis bestehen ausschließlich aus Kartenmaterial (Katasterauszüge, Kabelanbindungspläne) und enthalten keine technischen Spezifikationen der Windenergieanlagen. <i>Material Gap: Fehlende technische Spezifikationen der WEA. Für die Due Diligence sind die Daten aus dem Erläuterungsbericht oder der Genehmigungsbescheid (BlmSchG §10) erforderlich, um die Konformität mit TA Lärm und den genehmigten Anlagen zu prüfen.</i>
Total Capacity	Information nicht in den Dokumenten gefunden <i>Der vorliegende Kontext besteht aus einem Gestattungsvertrag bezüglich der Kabeltrassenführung und der Eigentumsrechte. Er enthält keine Angaben zur Anzahl der Windenergieanlagen, zu deren individueller Leistung oder zur gesamten installierten/geplanten Leistung in MW. Der BlmSchG-Bescheid ist nicht im Kontext enthalten, sodass eine Überprüfung der genehmigten Leistung nicht möglich ist.</i>
Project Company	Die Projektgesellschaft ist im vorliegenden Dokument nicht namentlich als Vertragspartei aufgeführt. Der Vertrag wird zwischen der 'Gemeinde Hemmoor' (Eigentümer) und einem unbenannten 'Betreiber' geschlossen. Es werden keine Angaben zur Rechtsform (z. B. GmbH & Co. KG) oder zur Handelsregisternummer gemacht. <i>Kritische Lücke: Der Antragsteller/Betreiber ist nicht identifiziert. Für die Due Diligence ist die Identifikation der Projektgesellschaft (Rechtsform, HR-Nummer) zwingend erforderlich, um die Berechtigung zur Antragstellung nach BlmSchG und die Tragfähigkeit der Gewährleistungen zu prüfen. Der Verweis auf 'Windpark Lamstedt Gesellschaft für Freilandökologie und Naturschutzplanung mbH' in den Kartenunterschriften bezieht sich auf den Planersteller, nicht zwangsläufig auf den Betreiber.</i>
Investors	Windpark Lamstedt GbR <i>Der vorliegende Kontext enthält nur einen Gestattungsvertrag, in dem die 'Windpark Lamstedt GbR' als Betreiberin aufgeführt ist. Der Gesellschaftsvertrag oder die Gesellschafterliste liegen nicht vor, sodass die Identität der einzelnen Gesellschafter/Kommanditisten nicht verifiziert werden kann.</i>
Grid Connection	Die angeforderten Informationen (Netzverknüpfungspunkt, Netzbetreiber, vereinbarte Anschlussleistung, geplantes Inbetriebnahmedatum) sowie der Netzanschlussvertrag oder die Einspeisezusage sind im vorliegenden Kontext nicht enthalten. Der Kontext beschränkt sich auf einen Gestattungsvertrag für die Kabelanbindung (Flurnummern, technische Verlegungsvorschriften,

Category	Status / Details
	Rückbauverpflichtungen). <i>Kritischer Due-Diligence-Mangel: Fehlende Dokumentation der netzseitigen Anbindung. Ohne Netzanschlussvertrag/Einspeisezusage kann die Machbarkeit der Einspeisung, die Kapazitätsauslastung und die Einhaltung der EEG-Vorgaben (§ 35a EEG Direktvermarktung) nicht geprüft werden. Dies stellt ein erhebliches Investitionsrisiko dar.</i>
Wind Priority Zone	Der vorliegende Kontext besteht ausschließlich aus Katasterkarten-Ausschnitten (Geobasisdaten) und Unterschriftenseiten eines Gestattungsvertrags vom Oktober 2007. Er enthält keine Informationen zur Ausweisung des Standorts im Regionalplan oder Flächennutzungsplan (z. B. als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet für Windenergie). Folglich ist es unmöglich zu prüfen, ob das Projekt als privilegierte Nutzung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB qualifiziert oder ob eine Konzentrationswirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB einschlägig ist. <i>Informationslücke im Material: In den vorgelegten Unterlagen liegen keine Nachweise für die baurechtliche Zulässigkeit (§ 35 BauGB) oder eine Festsetzung im Regionalplan vor. Die Überprüfung des Status einer privilegierten Nutzung ist erforderlich.</i>

Land Security & Ownership

Category	Status / Details
Site Control Coverage	Der vorliegende Kontext dokumentiert einen „Gestattungsvertrag“ vom 11.10.2007 zwischen der Samtgemeinde Hemmoor (Eigentümer) und der Windpark Lamstedt GbR (Betreiber) für die Verlegung von zwei Erdkabeln. Gemäß Ziffer 4 dieses Vertrags wird das Wegerecht durch eine „beschränkte persönliche Dienstbarkeit“ gesichert, die im Grundbuch eingetragen ist. Die im Kontext als Teil dieses Vertrags genannten Flurstücke sind Flst. 74/4 (32 m), Flst. 1 (23 m), Flst. 2/1 (331 m), Flst. 5 (15 m), Flst. 7, Flst. 12 (72 m), Flst. 8/1 (153 m), Flst. 11 (123 m), Flst. 16 (8 m) und Flst. 13 (269 m) in der Gemarkung Warstade. Der Kontext enthält keine Informationen zu Pachtverträgen oder Nutzungsverträgen für die Windenergieanlagen selbst, noch liefert er die Gesamtprojektfläche oder eine Liste aller erforderlichen Parzellen zur Berechnung einer Abdeckungsquote. Folglich ist es unmöglich, den Prozentsatz der abgedeckten Projektflächenparzellen zu bestimmen oder fehlende Parzellen anhand der Flurstücksnummer zu kennzeichnen, wenn man sich ausschließlich auf den bereitgestellten Text stützt. <i>Der Kontext beschränkt sich auf ein Kabelgestattungsvertrag mit eingetragener Dienstbarkeit für bestimmte Flurstücke. Keine Daten zu Turbinenstandort-Pacht- oder Nutzungsverträgen oder zur gesamten Projektflächenabdeckung. Fehlender umfassender Status der Grundstückserwerbsmaßnahmen.</i>
Lessor vs Owner	Der vorliegende Kontext besteht aus Auszügen eines „Gestattungsvertrags“ für unterirdische Kabeltrassen, nicht aus „Pachtverträgen“. Das Dokument listet spezifische Eigentümer („Eigentümer“) für die betroffenen Parzellen in den Gemarkungen Heebel und Warstade (z. B. Stadt Hemmoor, Samtgemeinde Hemmoor) auf und bestätigt, dass der „Eigentümer“ die Rechte gewährt. Der Text enthält jedoch nicht die tatsächlichen Unterschriftsseiten oder den Nachweis der Vertretungsmacht für diese Einrichtungen. Ferner handelt es sich um einen Gestattungsvertrag für Dienstbarkeiten, nicht um einen Pachtvertrag für die Landnutzung durch Windkraftanlagen. Daher kann die spezifische Frage zu Pachtverträgen mit dem vorliegenden Text nicht beantwortet werden, und die Konformität der Pachtunterschriften kann nicht überprüft werden. <i>Der Kontext liefert einen Gestattungsvertrag (Kabeldienstbarkeit), keine Pachtverträge. Während die Eigentümer identifiziert sind, fehlen die Unterschriftenblätter und der Nachweis der Vertretungsmacht. Es kann nicht überprüft werden, ob Verpächter = Eigentümer für Pachten ist, da keine Pachtverträge vorliegen.</i>
Term & Extension	Die im Kontext bereitgestellten Auszüge aus dem Gestattungsvertrag (Dokument 06_Lamstedt_Gestattungsvertrag_GemeindeHemmoor_19pg.pdf) enthalten keine Informationen zur Pachtdauer,

Category	Status / Details
	Verlängerungsoptionen, der erwarteten Lebensdauer der Anlage oder der EEG-Förderdauer. Es werden lediglich technische Details zur Kabelverlegung, Flurschadensbeseitigung und die dingliche Sicherung durch eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit sowie Katasterdaten genannt. Eine Prüfung der Laufzeitkonformität ist daher nicht möglich. <i>Kritische Lücke: Fehlende Angaben zur Vertragslaufzeit und EEG-Förderperiode. Ohne Kenntnis der Pachtdauer kann keine Aussage zur Deckung der Amortisations- und Förderphase getroffen werden. Bitte vollständigen Pachtvertrag bzw. Klausel zur Laufzeit vorlegen.</i>
Land Registry Encumbrances	Der vorliegende Gestattungsvertrag sieht die dingliche Sicherung des Leitungsrechts durch Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit (nebst Vormerkung für Rechtsnachfolger) in Abteilung II des Grundbuchs vor. Die Kosten für notarielle Beglaubigung und Eintragung trägt der Betreiber. Eine Eintragung in Abteilung III (Hypotheken/Grundschulden) wird im Vertragstext nicht explizit geregelt, jedoch wird in Ziff. 10 erwähnt, dass die Erdkabelleitung dem finanzierenden Kreditinstitut sicherungsübereignet wird, was typischerweise eine Eintragung in Abt. III nach sich zieht. Vorkaufsrechte (§ 24 BauGB) oder Reallasten werden im Kontext nicht erwähnt. <i>Die Eintragung der Dienstbarkeit ist vertraglich vorgesehen, aber der aktuelle Stand des Grundbuchs (ob bereits eingetragen) ist aus dem Vertragstext allein nicht ersichtlich. Zudem ist die Sicherungsübereignung an die Bank (Abt. III) nur implizit durch die Sicherungsübereignung der Anlage abgedeckt; eine explizite Grundbucheintragung der Grundschuld/Hypothek sollte im Due Diligence-Check separat verifiziert werden.</i>
Cable & Access Easements	Ja, das Leitungsrecht für die Kabeltrasse ist durch eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit mit Vormerkung im Grundbuch dinglich gesichert. Die Eintragung erfolgt an rangbereiter Stelle in Abteilung II des Grundbuchs. Die Kosten für die Eintragung werden vom Betreiber übernommen. Die betroffenen Wegeparzellen (Flurstücke) sind in den Plänen der Gemarkung Warstade aufgeführt, darunter Flst. 11, 16, 13, 74/4, 1, 2/1, 5, 7, 12, 8/1. Eine separate Zuwegungsdienstbarkeit wird im Text nicht explizit als gesichert genannt, sondern primär das Leitungsrecht. <i>Die dingliche Sicherung ist vertraglich klar geregelt (§§1090ff BGB). Achten Sie darauf, dass die Vormerkung für Rechtsnachfolger ebenfalls eingetragen ist, wie im Vertrag vorgesehen.</i>
Setback / 10H Compliance	Der vorliegende Kontext enthält keine Informationen bezüglich des Abstands zum nächstgelegenen Wohnhaus oder der Anwendung der 10H-Regel. Die Dokumente spezifizieren lediglich einen 2-Meter-Schutzstreifen für die Kabeltrasse und eine minimale Erdaabdeckung von 1 Meter für die Kabel. Keine Daten zu Abstandsflächen gemäß BauGB §35 oder BayBO Art. 82 sind verfügbar.

Category	Status / Details
	<i>Fehlende kritische Daten: Der Abstand zum nächstgelegenen Wohngebäude und die anwendbaren, landesspezifischen Abstandsregelungen (z. B. 10H) werden in den bereitgestellten Auszügen nicht erwähnt. Der 2-m-Schutzstreifen bezieht sich auf den Kabelkorridor, nicht auf den Turbinen-zu-Gebäude-Abstand.</i>
Reinstatement / Rückbau	Der vorliegende Kontext enthält keine Informationen zu einer Rückbauverpflichtung, Bürgschaftshöhe, Bürge oder Laufzeit, wie sie gemäß §35 Abs. 5 BauGB erforderlich sind. Der Text beschränkt sich auf Katasterdaten, Kabelverlegungspläne und eine spezifische Entschädigungsklausel für die Errichtung eines Leitungsrechts in Höhe von 2,00 € pro laufendem Meter, zahlbar zu Beginn der Bauarbeiten. Eine Rückbaubürgschaft wird nicht erwähnt. <i>Sachliche Lücke: Keine Nachweise für die Einhaltung von §35 Abs. 5 BauGB hinsichtlich der Stilllegungssicherung. Das Dokument befasst sich lediglich mit der ersten Entschädigung für die Errichtung von Dienstbarkeiten, nicht mit den Verpflichtungen am Ende der Lebensdauer.</i>
Lease Defects	Der vorliegende Gestattungsvertrag enthält eine wirksame Schriftformklausel gemäß § 550 BGB (Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform; keine mündlichen Nebenabreden). Die Übertragbarkeit auf Rechtsnachfolger ist durch die dingliche Sicherung via beschränkter persönlicher Dienstbarkeit und eine ausdrückliche, unwiderrufliche Einwilligung des Eigentümers in den Eintritt Dritter (insb. finanzierende Bank oder Erwerber) geregelt. Eine spezifische Anpassungsklausel (z.B. Indexierung) ist im Auszug nicht ersichtlich, stellt aber bei langfristigen Gestattungsverträgen kein zwingendes Formmangelkriterium dar, solange die Grundpflichten klar sind. Vertretungsmacht ist durch die Unterschrift des Stadtdirektors dokumentiert. <i>Schriftform und Übertragbarkeit sind vertraglich gesichert. Keine offensichtlichen formellen Mängel im Auszug.</i>

Permits & Regulatory Conditions

Category	Status / Details
BlmSchG Permit Status	Im vorliegenden Kontext liegen keine Informationen zu einer Genehmigung nach § 4 i.V.m. § 6 BlmSchG vor. Es werden lediglich Gestattungsverträge für die Kabelanbindung (Dienbarkeiten) und Katasterdaten (Flurstücke) dargestellt. Aktenzeichen, Ausfertigungsdatum der BlmSchG-Genehmigung sowie der Status der Bestandskraft sind nicht ersichtlich. <i>Kritischer Due-Diligence-Fehler: Fehlende BlmSchG-Genehmigung. Ohne Nachweis der erteilten Genehmigung (§ 6 BlmSchG) und deren Bestandskraft besteht erhebliches Rechtsschutzrisiko (Betriebsverbot).</i>
BauGB Privileged Use	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Fehlende baurechtliche Unterlagen (Baugenehmigung, Stellungnahmen der Fachbehörden, Planlagen). Keine Aussage über § 35 BauGB oder Regionalplanung möglich. Materiallücke für die Due Diligence.</i>
UVP / Environmental Impact	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Kritische Lücke: Keine Belege für die Erfüllung der UVP-Pflicht oder Vorprüfung im Kontext. Dies ist ein wesentlicher Due-Diligence-Punkt für die Genehmigungsfähigkeit des Windparks.</i>
Species Protection	Auf Basis des vorliegenden Dokuments (Gestattungsvertrag und Katasterauszüge) kann die Frage nach der artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 BNatSchG, der Erforderlichkeit einer Ausnahmegenehmigung nach § 45 BNatSchG sowie konkreten Schutzmaßnahmen (Abschaltzeiten) nicht beantwortet werden. Der Kontext beschränkt sich auf die räumliche Lage der Kabeltrassen und vertragliche Regelungen zur Nutzung und Stilllegung der Leitungen. Es fehlen jegliche Angaben zu FFH-Gutachten, Artenschutzgutachten oder behördlichen Auflagen im Bereich des Naturschutzrechts. <i>Der vorliegende Kontext enthält ausschließlich Katasterdaten (Flurstücke, Gemarkungen) und Klauseln aus einem Gestattungsvertrag für Erdkabel (Haftung, Stilllegung, Sicherungsübereignung). Es liegen keine Informationen vor, die eine artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 BNatSchG, das Vorliegen von Verbotstatbeständen, die Notwendigkeit einer Ausnahmegenehmigung nach § 45 BNatSchG oder spezifische Schutzmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten für Rotmilan, Mäusebussard, Fledermäuse) belegen. Eine Bewertung ist auf Basis der supplied context nicht möglich.</i>
Noise & Shadow	Der vorliegende Kontext bezieht sich ausschließlich auf einen Gestattungsvertrag für die Verlegung von Erdkabeln (Leitungsrecht, Dienstbarkeit, Entschädigung, Rückbau). Es werden keine Informationen zu Immissionsrichtwerten nach TA Lärm, Schattenwurfprognosen nach 22./32. BImSchV oder Abschaltautomatiken bereitgestellt. <i>Material Gap: Keine Informationen zu TA Lärm oder 22./32. BImSchV im Kontext. Der Dokumentenausschnitt betrifft nur das Leitungsrecht</i>

Category	Status / Details
	<i>(Grundbuch/Dienstbarkeit).</i>
Aviation / Lighting	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Keine relevanten Informationen im Kontext. Prüfung der AVV Kennzeichnung und EEG § 9 BNK sowie DFS-Stellungnahmen ist anhand der vorliegenden Dokumente nicht möglich.</i>
Authority Consultations	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Kritische Lücke: Keine Belege für abgeschlossene TÖB-Beteiligung oder positive Stellungnahmen im Kontext. Der vorliegende Dokumentenausschnitt betrifft nur das private Recht (Grundstücksbelastung) und nicht das öffentliche Genehmigungsverfahren.</i>
Recurring Inspections	Keine Informationen im Kontext. Der vorliegende Gestattungsvertrag regelt nur Kabelverlegung und Flurschäden. <i>Der vorliegende Kontext (Gestattungsvertrag Gemeinde Hemmoor) befasst sich ausschließlich mit der Verlegung von Mittelspannungs- und Steuerkabeln, Flurschäden und dinglicher Sicherung. Es werden keine Informationen zu WEA-Inspektionen, Turmsicherheitsüberprüfungen oder Schallpegel-Nachprüfungen sowie deren Termine und Verantwortlichkeiten gemacht.</i>

Economics & Operations

Category	Status / Details
EEG Subsidy Regime	Information nicht in den Dokumenten gefunden <i>Material Gap: Fehlende Dokumentation zum EEG-Förderstatus (Ausschreibung vs. Direktvermarktung), fehlende Nachweise über Inbetriebnahmedatum und Einhaltung der Fristen gemäß EEG. Risiko der Förderverlustes oder Rückforderung nicht prüfbar.</i>
Direktvermarktung	Keine Informationen im Kontext. Die bereitgestellten Dokumente betreffen ausschließlich Gestattungsverträge für Erdkabelleitungen (Netzanschluss) und Katasterdaten. Es werden keine Verträge zur Direktvermarktung, Marktprämien (§ 20 EEG), Direktvermarkter, Vertragslaufzeiten, Fernsteuerbarkeit (§ 35a EEG) oder das damit verbundene Volumen- und Profilirisiko erwähnt. <i>Material Gap: Fehlende Dokumentation der EEG-Förderung und Marktintegration. Für die Due Diligence sind die Direktvermarktungsverträge und die Nachweise der Fernsteuerbarkeit gemäß § 35a EEG zwingend erforderlich, um die Förderfähigkeit und das Marktprofilrisiko zu bewerten.</i>
PPA / Off-Take	Kein Stromabnahmevertrag (PPA) im Kontext enthalten. Die vorliegenden Dokumente beziehen sich ausschließlich auf Gestattungsverträge zur Verlegung von Erdkabelleitungen (Netzanschluss) zwischen der Samtgemeinde Hemmoor und der Windpark Lamstedt GbR. Es liegen keine Informationen zu Abnehmer-Bonität, Laufzeit, Pricing, Volumenrisiko, Curtailment oder Change-of-Control vor. <i>Material Gap: Fehlende Dokumentation des Stromabnahmevertrags (PPA) oder der Direktvermarktung (§ 35a EEG). Die vorliegenden Gestattungsverträge (§ 1004 BGB analog) regeln nur das Leitungsrecht, nicht die Stromabnahme.</i>
Financing	Die vorliegenden Dokumente enthalten keine Informationen zur Finanzierungsstruktur (Senior Debt, Equity, Nachrangkapital), zu Kreditgebern, Tranchen, DSCR-Covenants, Tilgungsprofilen oder der Frage des Sponsor-Recourse. Es wird lediglich erwähnt, dass die Erdkabelleitung einem finanzierenden Kreditinstitut sicherungsübereignet wird und die Bank das Recht hat, in den Gestattungsvertrag einzutreten oder die Dienstbarkeit zu schützen. Details zur Kapitalstruktur fehlen vollständig. <i>Material Gap: Keine Angaben zu Senior Debt, Equity, Covenants oder Recourse-Struktur. Nur Hinweis auf Sicherungsübereignung der Kabel an die Bank.</i>
Securities	Der vorliegende Kontext bezieht sich ausschließlich auf Gestattungsverträge für Kabeltrassen (Leitungsrechte) und deren dingliche Absicherung durch beschränkte persönliche Dienstbarkeiten (§§ 1090 ff. BGB) sowie Vormerkungen. Es werden keine Informationen zu Grundschulden auf Pachtflächen, Forderungsabtretungen von Stromerlösen, Kontoverpfändungen oder Step-in-Rechten aus Direct

Category	Status / Details
	Agreements (z. B. mit dem Netzbetreiber oder Abnehmer) geliefert. Die Frage nach der Bondworthiness der genannten spezifischen Sicherheiten kann daher nicht beantwortet werden, da diese im Dokument nicht erwähnt sind. <i>Keine Informationen zu Grundschulden, Forderungsabtretungen oder Direct Agreements im Kontext. Nur Dienstbarkeiten für Kabeltrassen dokumentiert.</i>
O&M Service Level	Kein Wartungsvertrag im Kontext enthalten. Die vorliegenden Dokumente betreffen ausschließlich Gestattungsverträge für die Verlegung von Erdkabelleitungen (Netzanschluss) zwischen der Samtgemeinde Hemmoor und der Windpark Lamstedt GbR. Angaben zu Voll- oder Basiswartung, Verfügbarkeitsgarantien, Pönalen, Reaktionszeiten oder Restlaufzeiten eines Wartungsvertrags sind nicht vorhanden. <i>Material Gap: Fehlende Dokumentation des Wartungsvertrags. Kritische operative Parameter (Verfügbarkeit, SLAs) sind nicht prüfbar.</i>
Manufacturer Warranty	Die im Kontext bereitgestellten Dokumente (Gestattungsverträge für Kabelanbindungen) enthalten keine Informationen zur Hersteller-Gewährleistung, Anspruchsdauer, Ausschlüssen, Haftungs-Cap oder End-of-Warranty-Inspection-Termin. Es handelt sich um Grundstücks- und Leitungsrechte, nicht um Werkverträge mit dem Turm- oder Generatorhersteller. <i>Material Gap: Fehlende Informationen zu Hersteller-Gewährleistung. Der vorliegende Kontext betrifft nur Gestattungsverträge für Kabeltrassen (§§ 1018, 1090 BGB i.V.m. Grundbuchrecht), nicht die technischen Lieferverträge (Werkvertrag §§ 631ff BGB) mit den Anlagenherstellern.</i>
Insurance Coverage	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Kritische Lücke: Keine Belege für die geforderten Versicherungssummen und -arten im Kontext. Prüfung der Versicherungsverträge und Nachweise der Deckungssummen (min. 5 Mio. € Haftpflicht) ist zwingend erforderlich.</i>
Tax Structure	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Keine steuerrelevanten Informationen im Kontext. Fehlende Belege für GewStG §29 und UStG §15a.</i>
Open Liabilities	Keine Hinweise auf laufende Widerspruchsverfahren nach § 70 VwGO, Anfechtungsklagen nach § 74 VwGO, behördliche Anhörungen, Schadenersatzklagen von Anwohnern oder vorvertragliche Rücktrittsrechte im vorliegenden Kontext. Die bereitgestellten Auszüge beziehen sich ausschließlich auf den Gestattungsvertrag für die Kabelanbindung (Erdkabelleitung), insbesondere auf dingliche Sicherungen (Dienstbarkeit), Pflichten zur Beseitigung von Flurschäden und das Eintrittsrecht der finanzierenden Bank. Es werden keine behördlichen Genehmigungsverfahren oder zivilrechtliche Streitigkeiten mit Dritten erwähnt. <i>Der Kontext beschränkt sich auf private Verträge (Gestattungsvertrag). Es</i>

Category	Status / Details
	liegen keine Informationen zu behördlichen Verfahren oder Klagen vor, was im Rahmen der vorliegenden Dokumente als kein Risiko interpretiert wird (keine negativen Hinweise).

Land Security Status Map

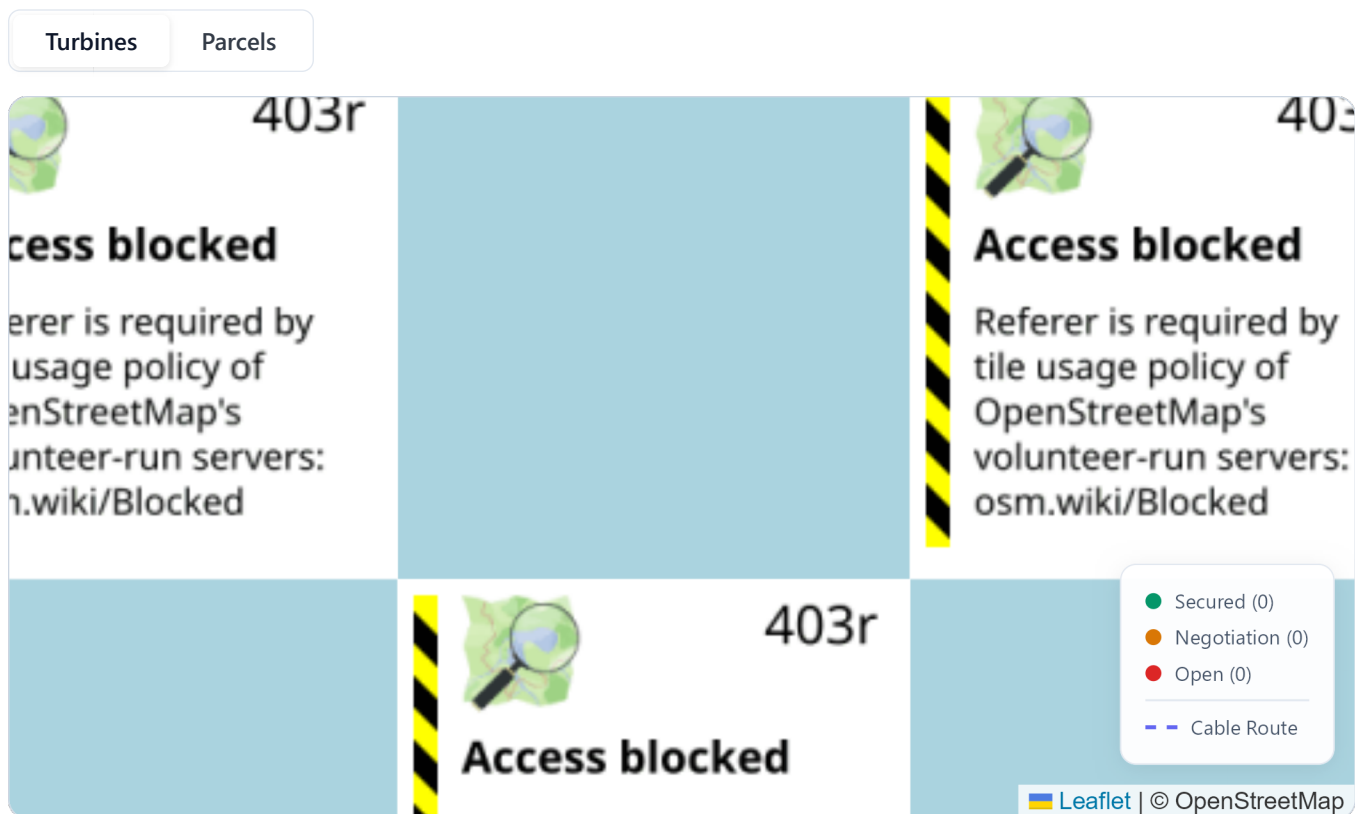
WEA	Status	Owner	Parcel	Contract
-----	--------	-------	--------	----------

Cadastral Parcels (Flurstücke)

Flurstück	Gemarkung	Owner	Area	WEA	Contract	Status
62/1	Heeßel, Flur 1		0 ha	—	—	Buffer Zone
78/6	Heeßel, Flur 2		0 ha	—	—	Buffer Zone
114/13	Heeßel, Flur 4		0 ha	—	—	Buffer Zone
115/1	Heeßel, Flur 4		0 ha	—	—	Buffer Zone
112/1	Heeßel, Flur 4		0 ha	—	—	Buffer Zone
16	Warstade, Flur 17		0 ha	—	—	Buffer Zone
5	Warstade, Flur 17		0 ha	—	—	Buffer Zone
2/1	Warstade, Flur 17		0 ha	—	—	Buffer Zone
7	Warstade, Flur 17		0 ha	—	—	Buffer Zone
74/4	Warstade, Flur 6		0 ha	—	—	Buffer Zone
1	Warstade, Flur 17		0 ha	—	—	Buffer Zone
12	Warstade, Flur 17		0 ha	—	—	Buffer Zone
8/1	Warstade, Flur 17		0 ha	—	—	Buffer Zone
8/2	Warstade, Flur 17		0 ha	—	—	Buffer Zone
9	Warstade, Flur 17		0 ha	—	—	Buffer Zone
11	Warstade, Flur 17		0 ha	—	—	Buffer Zone
13	Warstade, Flur 17		0 ha	—	—	Buffer Zone
14	Warstade, Flur 17		0 ha	—	—	Buffer Zone
8	Heeßel, Flur 4		0 ha	—	—	Buffer Zone
19	Warstade, Flur 14		0 ha	—	—	Buffer Zone
41/2	Heeßel, Flur 1		0 ha	—	—	Buffer Zone
46/2	Heeßel, Flur 1		0 ha	—	—	Buffer Zone
54/2	Heeßel, Flur 1		0 ha	—	—	Buffer Zone
46/3	Heeßel, Flur 1		0 ha	—	—	Buffer Zone
54/3	Heeßel, Flur 1		0 ha	—	—	Buffer Zone
63/4	Heeßel, Flur 1		0 ha	—	—	Buffer Zone
25/1	Heeßel, Flur 1		0 ha	—	—	Buffer Zone
30/1	Heeßel, Flur 1		0 ha	—	—	Buffer Zone
33/1	Heeßel, Flur 1		0 ha	—	—	Buffer Zone
38/1	Heeßel, Flur 1		0 ha	—	—	Buffer Zone

Flurstück	Gemarkung	Owner	Area	WEA	Contract	Status
50/1	Heeßel, Flur 1		0 ha	—	—	Buffer Zone
60/4	Heeßel, Flur 1		0 ha	—	—	Buffer Zone
60/3	Heeßel, Flur 1		0 ha	—	—	Buffer Zone
43/1	Heeßel, Flur 1		0 ha	—	—	Buffer Zone
65/1	Heeßel, Flur 1		0 ha	—	—	Buffer Zone
52	Heeßel, Flur 1		0 ha	—	—	Buffer Zone
57/2	Heeßel, Flur 1		0 ha	—	—	Buffer Zone
57/3	Heeßel, Flur 1		0 ha	—	—	Buffer Zone
57/4	Heeßel, Flur 1		0 ha	—	—	Buffer Zone
57/5	Heeßel, Flur 1		0 ha	—	—	Buffer Zone

Project Location Map



WEA	Lat	Lng	Address	Status
-----	-----	-----	---------	--------

Action Items

	Domain	Recommendation
	Land	Die Gemarkungen (Warstade, Heebel, Hemmoor, Nordahn) und die Gemeinde Hemmoor sind aus den Lageplänen eindeutig identifizierbar, der Landkreis Cuxhaven wird jedoch nicht explizit im Dokument genannt, was für eine vollständige rechtliche Einordnung (z.B. Bauleitplanung) wünschenswert ist.
	Permits	Der formale Genehmigungsstatus nach BImSchG (Antrag, Erteilung oder Inbetriebnahmeanzeige) ist aus den vorliegenden Dokumenten nicht ersichtlich; es liegen ausschließlich Unterlagen zum Gestattungsvertrag für die Kabelanbindung vor, während Nachweise für die erforderliche Immissionsschutzgenehmigung fehlen.
	Permits	Kritische Informationslücke: Es liegen keine BImSchG-Bescheide oder Projektplanungen vor, die die Anzahl der WEA belegen. Der vorliegende Vertrag betrifft nur das Leitungsrecht (Kabeltrasse), nicht die WEA selbst.
	Permits	Die technischen Spezifikationen der Windenergieanlagen (Typ, Nennleistung, Nabenhöhe, Rotordurchmesser) liegen nicht vor, sodass eine Prüfung der Konformität mit der genehmigten Anlage gemäß BImSchG §10 und der TA Lärm nicht durchgeführt werden kann.
	Permits	Die gesamte installierte Leistung und die Anzahl der Turbinen können nicht verifiziert werden, da die BImSchG-Genehmigung (BImSchG-Bescheid) im Due-Diligence-Data-Room fehlt. Dies verhindert die Bestätigung der Kernparameter der Projektanlage und der Einhaltung der genehmigten Planung.
	General	Die Projektgesellschaft ist im Gestattungsvertrag nicht namentlich als Vertragspartei identifiziert, sondern lediglich als 'Betreiber' bezeichnet. Dies stellt ein kritisches Due-Diligence-Risiko dar, da die Berechtigung zur Antragstellung nach BImSchG und die Tragfähigkeit der Gewährleistungen ohne Kenntnis der Rechtsform und Handelsregisternummer nicht prüfbar sind.
	Land	Der Gesellschaftsvertrag der Windpark Lamstedt GbR sowie die aktuelle Gesellschafterliste liegen nicht vor, sodass die Identität und Stimmrechtsverhältnisse der Gesellschafter nicht verifiziert werden können.
	Permits	Der Netzanschlussvertrag und die Einspeisezusage fehlen vollständig, sodass die technische und rechtliche Machbarkeit der Stromlieferung sowie die Einhaltung der EEG-Vorgaben nicht verifiziert werden können.
	Permits	Die vorgelegten Unterlagen enthalten keine Belege für die Ausweisung des Standorts im Regionalplan oder Flächennutzungsplan, sodass es unmöglich ist zu prüfen, ob das Vorhaben als privilegierte Nutzung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB qualifiziert oder von einer Bündelungswirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB profitiert.

	Domain	Recommendation
	Land	Die vorliegende Dokumentation bestätigt eine eingetragene beschränkte persönliche Dienstbarkeit für unterirdische Kabel in der Gemarkung Warstade, enthält jedoch keine Nachweise über Miet- oder Nutzungsvereinbarungen für die Fundamente der Windkraftanlagen selbst, was eine Überprüfung der vollständigen Kontrolle über das Gelände verhindert.
	Land	Die vorliegende Dokumentation besteht aus einem „Gestattungsvertrag“ für unterirdische Kabeldienstbarkeiten und nicht aus „Pachtverträgen“ für die Flächennutzung der Windenergieanlagen. Folglich kann die Identität des Vermieters gegenüber dem Eigentümer für die tatsächlichen Standorte der Windenergieanlagen nicht verifiziert werden, und der Nachweis der Vertretungsmacht für die gewährenden Stellen fehlt.
	Land	Der vorliegende Auszug des Gestattungsvertrags enthält keine Angaben zur Vertragslaufzeit oder Verlängerungsoptionen, wodurch die Abdeckung der EEG-Förder- und Amortisationsphase nicht verifiziert werden kann.
	Land	Der Gestattungsvertrag sieht die dingliche Sicherung des Leitungsrechts durch Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit in Abteilung II des Grundbuchs vor, der aktuelle Eintragungsstand ist jedoch nicht verifiziert. Zudem ist die im Vertrag erwähnte Sicherungsübereignung der Erdkabelleitung an das Kreditinstitut (Abt. III) durch eine explizite Grundbucheintragung (Grundschuld/Hypothek) zu prüfen, da diese nur implizit geregelt ist.
	Land	Die vorliegende Dokumentation enthält keine Nachweise für eine Rückbauverpflichtung oder eine entsprechende Bürgschaft, wie sie gemäß §35 Abs. 5 BauGB vorgeschrieben sind, sondern lediglich Entschädigungen für die erstmalige Errichtung von Versorgungsleitungen.
	Permits	Es liegen keine Nachweise für eine erteilte Genehmigung nach § 4 i.V.m. § 6 BImSchG vor; der Status der Bestandskraft ist unklar, was ein erhebliches Risiko eines Betriebsverbots begründet.
	Permits	Die vorliegenden Dokumente beschränken sich auf Kabelgestattungsverträge und enthalten keine baurechtlichen Zulassungsunterlagen. Eine Prüfung der Privilegierung nach § 35 BauGB und der Verträglichkeit mit der Regionalplanung ist daher nicht möglich.
	Permits	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten.
	Permits	Der vorliegende Kontext beschränkt sich auf das Leitungsrecht und enthält keine Informationen zu Immissionsrichtwerten nach TA Lärm oder Schattenwurfprognosen nach 22./32. BImSchV, was eine Due-Diligence-Prüfung der Immissionsverträglichkeit unmöglich macht.

